

LEI 11.340/06 - LEI MARIA DA PENHA IV

1. Medidas de assistência

1.1. Preventiva.

1.2. Já tendo ocorrido a VDFcM.

1.1.1. Administrativas – envolvem especialmente o Poder Executivo.

1.1.2. Judiciais – O judiciário obrigando o Poder Executivo a prestações positivas.

1. Medidas Protetivas de Urgência

1.1. Preocupam-se com a proteção da mulher.

1.2. Preocupam-se em obrigar o agressor.



5m

4.3. Situação de Violência (art. 9º) – Medidas Judiciais

a) determinar, por PRAZO CERTO, a inclusão no cadastro de programas assistenciais (governo federal, estadual e municipal);

b) acesso prioritário à remoção, quando servidora (administração direta ou indireta);

c) manutenção do vínculo trabalhista, POR ATÉ 6 MESES.

Natureza jurídica do afastamento da medida protetiva de afastamento do trabalho:

A natureza jurídica do afastamento por até seis meses em razão de violência doméstica e familiar é de **INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**, incidindo, analogicamente, o **AUXÍLIO-DOENÇA**, devendo a empresa se responsabilizar pelo pagamento dos quinze primeiros dias, ficando o restante do período a cargo do INSS. STJ. 6ª Turma. REsp 1.757.775-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/08/2019 (Info 655).



10m

d) encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso (ações cíveis relacionadas – divórcio, separação judicial, anulação de casamento, dissolução de união estável);

A ideia é que a mulher resolva tudo em um único ato, não prolongando a situação.

As medidas devem ser céleres, para evitar ocorrências mais drásticas, mas a partilha de bens não é discutida nessa oportunidade.



15m

O Delegado informa à mulher acerca do direito à assistência judiciária.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

8. (FGV/2022/SEFAZ-BA/AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) Joana, que se encontrava em situação de violência doméstica e familiar, foi incluída em um programa assistencial do governo do Estado Beta, tendo mudado de residência. Por temer que o seu ex-companheiro a procurasse no local de trabalho, considerando o histórico de perseguições, Joana solicitou ao juízo competente que assegurasse a manutenção do seu vínculo trabalhista, por seis meses, de modo que pudesse se afastar do local de trabalho.
- Considerando a sistemática estabelecida na Lei Maria da Penha, o requerimento de Joana
- a. não pode ser atendido, por ser manifestamente atentatório à livre iniciativa.
 - b. não pode ser atendido, por estabelecer uma estabilidade não amparada em lei.
 - c. pode ser atendido, considerando estar em harmonia com os balizamentos legais.
 - d. não pode ser atendido, pois Joana foi incluída em programa assistencial estadual, não federal.
 - e. pode ser atendido, mas o vínculo trabalhista somente pode ser mantido pelo lapso temporal máximo de três meses.



COMENTÁRIO

- a. O requerimento de Joana **pode** ser atendido.
- b. O requerimento de Joana **pode** ser atendido.
- c. Estar de acordo com os balizamentos legais é a mesma coisa de estar de acordo com a lei. O requerimento de Joana **pode ser atendido**, pois está **de acordo com a lei**.
- d. O requerimento de Joana **pode** ser atendido.
- e. O vínculo trabalhista pode ser mantido pelo lapso temporal de **seis meses**.

ANOTAÇÕES



20m

5. Atendimento pela Autoridade Policial (art. 10)

- Atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto, prestado PREFERENCIALMENTE por servidores do sexo feminino previamente capacitados
- Atendimento especializado: Estados e DF – criação de DEAMs, Núcleos Investigativos de Feminicídios e de equipes especializadas de atendimento e investigação.
- A mulher será submetida a uma perícia, recebendo atendimento especializado. O atendimento não deverá ser exclusivamente prestado por servidoras, mas preferencialmente.



25m



DIRETO DO CONCURSO

9. (UNOESC/2021/PREFEITURA DE MARAVILHA - SC/ADVOGADO) A Lei Maria da Penha traz garantias procedimentais destinadas à proteção da mulher sujeita a violência doméstica. Quanto ao disposto na mencionada lei, é correto afirmar que:
- É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino e previamente capacitados.
 - A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, independentemente da apresentação de qualquer documento ou formalidade extra.
 - É possibilitada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.
 - Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.



COMENTÁRIO

- Preferencialmente.
- Mediante a apresentação de documentos probatórios.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c) A lei não permite.
- d) Desde que isso não implique ônus para a mulher e para os seus descendentes.

GABARITO

- 8. c
- 9. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
